

법무부 적극행정공무원의 징계절차에서의 소명 또는 소송 등에 관한 지원 지침 일부 개정(안)

2023. 10.



기 획 조 정 실
(혁신행정담당관실)

1. 개정이유 및 주요내용

재직 중의 업무로 발생한 소송 등 대응(고소·고발 등 형사사건 및 민사상 책임과 관련한 소송지원)이 필요한 경우에는 퇴직공무원도 지원 대상에 포함하고, 적극행정 공무원에 대한 소송 등 지원을 의무사항으로 하도록 한 「적극행정 운영규정」(대통령령 제33575호) 개정사항을 반영하여 「법무부 적극행정공무원의 징계절차에서의 소명 또는 소송 등에 관한 지원 지침」 제1조(목적)제2호, 제3호에 퇴직한 공무원도 지원 대상에 포함하고, 제6조(변호인·소송대리인 보수의 지원)제1항 적극행정 공무원에 대한 소송 등 지원을 재량이 아닌 의무사항으로 수정하여 개정하려는 것임.

2. 참고사항

- 가. 관계법령 : 적극행정 운영규정
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당사항 없음
- 라. 기 타 : 신·구조문 대비표

법무부 적극행정공무원의 징계절차에서의 소명 또는 소송 등에 관한 지원 지침 일부개정(안)

법무부 적극행정공무원의 징계절차에서의 소명 또는 소송 등에 관한 지원
지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조제2호 중 "공무원" 을 "공무원(퇴직한 공무원을 포함한다)." 로 하고,
같은 조 제3호 중 "공무원" 을 "공무원(퇴직한 공무원을 포함한다)." 로
한다.

제6조제1항 중 "지원할 수 있다." 를 "지원한다." 로 한다.

부 칙

이 지침은 2023년 10월 16일부터 시행한다.

현행	개정안
제1조(목적) 이 지침은 「적극행정 운영규정」(이하 "영"이라 한다) 에서 정한 다음 각 호에 관한 세부사항 및 절차 등을 정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) ----- ----- ----- ----- -----..
1. 영 제18조 제2항 제1호에 따른 공무원의 징계의결 등 요구에 대한 소명 지원	1. (현행과 같음)
2. 영 제18조 제2항 제2호에 따른 <u>공무원의 고소·고발 등 형사사건 지원</u>	2. 영 제18조 제2항 제2호에 따른 <u>공무원(퇴직한 공무원을 포함한다)</u> 의 고소·고발 등 형사사건 지원
3. 영 제18조 제3항에 따른 <u>공무원의</u> 민사상 책임과 관련된 소송 지원	3. 영 제18조 제3항에 따른 <u>공무원</u> <u>(퇴직한 공무원을 포함한다)</u> 의 민 사상 책임과 관련된 소송 지원
제6조(변호인·소송대리인 보수의 지원) ① 법무부장관은 소속 공무원이 적극행정으로 인해 징 계의결등 요구가 된 경우 또는 고소·고발 및 민사상 책임과 관 련된 소송을 당한 경우 위원회 심의를 거쳐, 다음 각 호의 범위 내에서 변호인 또는 소송대리인 선임비용을 <u>지원할 수 있다.</u>	제6조(변호인·소송대리인 보수의 지원) ① ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----지원한다.